

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3735/2543

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์ร่วม

โจทก์

โจทก์

นาย วุฒิชัย นวลปาน และนาง แสงระวี

วิวัฒน์สวัสดิ์สินนท์หรือนวลปาน

โจทก์

นาย อานนท์ จันทรไสวยหรือจันทรไสย

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ตามฟ้องระบุไว้อย่างแน่ชัดว่า ขณะเกิดเหตุผู้ตายมีส่วนประมาทร่วมกับจำเลย โดยผู้ตายขับรถจักรยานยนต์สวนทางมาด้วยความประมาทล้ำเส้นแบ่งช่องเดินรถ เข้าไปในช่องเดินรถของจำเลยและเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของจำเลยในช่องเดินรถของ จำเลยเป็นเหตุให้ผู้ตายซึ่งเป็นผู้ขับ และ ณ. ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ถึงแก่ ความตาย ฎีกาของโจทก์ร่วมซึ่งอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ว่าเหตุเฉี่ยวชนกันเกิดจาก ความประมาท ของจำเลยเพียงผู้เดียวแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่ระบุในฟ้อง จึงเป็น ข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2536 เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยขับรถ กระบะด้วยความประมาทล้ำเส้นแบ่งช่องเดินรถเข้าไปในช่องเดินรถที่วิ่งสวนมา ขณะนั้นนายยุทธพล รัตนพลแสน ขับรถจักรยานยนต์สวนทางมาด้วยความประมาท ล้ำเส้นแบ่งช่องเดินรถเข้าไปในช่องเดินรถของจำเลย และเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของ จำเลยในช่องเดินรถของจำเลยห่างจากเส้นแบ่งช่องเดินรถประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นเหตุให้นายยุทธพลผู้ขับและนายณัฐพล นวลปาน ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 83 พระราช บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายวุฒิชัย นวลปาน โจทก์ร่วมที่ 1 และนางแสงระวี วิวัฒน์ วัสดินนทร์หรือนวลปาน โจทก์ร่วมที่ 2 บิดามารดานายณัฐพล นวลปาน ผู้ตายยื่น คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต (ที่ฎกอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทก์ได้ เฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 83 เท่านั้น)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 291, 83 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43(4)(6), 157 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษที่หนักที่สุดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี

โจทก์ร่วมที่ 1 และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมที่ 1 ว่า เหตุรถเฉี่ยวชนกันครั้งนี้เกิดจากความประมาทของจำเลยเพียงผู้เดียวหรือไม่นั้น เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมที่ 1 เข้าร่วมเป็นโจทก์โดยถือเอาคำฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องของโจทก์ร่วมที่ 1 ด้วย ซึ่งตามฟ้องดังกล่าวระบุไว้อย่างแน่ชัดว่า ขณะเกิดเหตุนายยุทธพล รัตนพลแสน ผู้ตายมีส่วนประมาทร่วมกับจำเลย โดยนายยุทธพลขับรถจักรยานยนต์สวนทางมาด้วยความประมาทล้ำเส้นแบ่งช่องเดินรถเข้าไปในช่องเดินรถของจำเลย และเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของจำเลยในช่องเดินรถของจำเลย ห่างจากเส้นแบ่งช่องเดินรถประมาณ 0.50 เมตร เป็นเหตุให้นายยุทธพลผู้ขับและนายณัฐพล นวลปานซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ถึงแก่ความตาย ดังนั้น ฎีกาของโจทก์ร่วมที่ 1 ซึ่งอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่แตกต่างจากข้อเท็จจริงที่ระบุในฟ้องดังกล่าวแล้ว จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยไว้อย่างละเอียดแล้วว่า เหตุที่รถเฉี่ยวชนกันจนเป็นเหตุให้นายยุทธพลคนขับรถจักรยานยนต์และนายณัฐพลบุตรโจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ถึงแก่ความตาย และรถจักรยานยนต์เสียหายเกิดขึ้นเพราะความประมาทปราศจากความระมัดระวังของทั้งจำเลยและนายยุทธพลผู้ตายจำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย แต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วปรากฏว่า เหตุคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทปราศจากความระมัดระวังของจำเลยและนายยุทธพลผู้ตายร่วมกันอีกทั้งจำเลยชำระเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ดาบตำรวจประพิมพ์รัตนพลแสน บิดาของนายยุทธพล รัตนพลแสน ผู้ตายรับไปเป็นที่พอใจแล้ว และยังนำเงินจำนวน 50,000 บาท มาวางศาลเพื่อมอบให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 ซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพล นวลปาน ผู้ตายเพื่อเป็นการบรรเทาผลร้าย

อีกด้วย จึงสมควรลงโทษจำเลยสถานเบา การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยถึง 3 ปี นั้นหนักเกินไป สมควรกำหนดโทษจำคุกจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(หัสดี ไกรทองสุข-กำพล ภู่อุดแสง-ธาดา กษิตินนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>